

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3597/2535

นางเรไร ตันวาปีสกุล

โจทก์

นางสาวพรทิพย์ ศรีมงคล

จำเลย

นางสาวพรทิพย์ ศรีมงคล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์และจำเลยต่างฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา ต่อมาโจทก์ได้นำดินลูกรังมาถมทางพิพาทเป็นการ เพิ่มภาระทางภาระจำยอม ขอให้ศาล มีคำสั่งห้ามโจทก์กระทำการใด ๆ ในที่ดินพิพาทและให้โจทก์ขุดดินลูกรังออกไปจาก ทางพิพาทด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (ถ้อยคำสำนวนบังคับ 5)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเปิดทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2077 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีตามเส้นหมึกสีแดง ก. ค.ง. และ ข. ในแผนที่พิพาท ให้ถอนต้นกล้วยกับรื้อรั้วลวดหนามออกจากทางพิพาท ให้จำเลยไป จดทะเบียนภาระจำยอม หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของ จำเลยและให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน เลขที่ 6077 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี ให้โจทก์เพื่อดำเนินการจดทะเบียน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยไปจดทะเบียน ภาระจำยอม หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลยและให้ จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน เลขที่ 6097 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลงจังหวัด

ราชบุรีให้โจทก์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ และจำเลยต่างฎีกา (อันดับ 74,72)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน ไต่สวนเสร็จแล้วมีคำสั่งให้รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(ถ้อยคำสำนวนอันดับ 1,12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ห้ามโจทก์กระทำการใด ๆ ในทางพิพาทในระหว่างฎีกา คำขออื่นให้ยก

พิเคราะห์แล้ว ห้ามโจทก์กระทำการใด ๆ ในทางพิพาทในระหว่างฎีกา คำขออื่นให้ยก

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ